

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 36/2531

นางหยิบ เอี่ยมทะนัง กับพวก

โจทก์

นายประเสริฐ อยู่มั่น กับพวก

จำเลย

นายภาณุแสง นิรันดร ทนายจำเลยทั้ง

สาม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา สามารถชนะคดีโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้งดการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 142)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยถอนคำร้องที่ยื่นไว้ต่อเจ้าพนักงานโครงการ
ช่วยเหลือราษฎรให้มีสิทธิทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติสองข้างทางสายชัยวิบูลย์
จังหวัดเพชรบูรณ์ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่พิพาทจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา
และทนายจำเลยทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 131,134)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ
116)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-สุชาติ จีวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>